

1501318-75.2020.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Teresa Cristina Cabral Santana

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2443/2020 - 2º Distrito Policial de Santo André, 2194540/2020 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 12885228 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

2ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501318-75.2020.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501318-75.2020.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2443/2020 - 2º Distrito Policial de Santo André, 2194540/2020 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 12885228 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 2443/2020 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 2194540 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 2443/20/103 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO SOARES BISPO RIBEIRO e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Teresa Cristina Cabral Santana

LEANDRO SOARES BISPO RIBEIRO e FABRICIO BARROSO FERRARI, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso nas penas do artigo 155, §4^a, II e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque teriam, no dia 09 de agosto de 2020, por volta das 05h43min, na Rua Boa Vista, 758, Vila Camilópolis, nesta cidade e comarca de Santo André, previamente ajustados para a prática delitiva e com identidade de propósitos, tentado subtrair para si, mediante escalada, uma balança de cozinha avaliada em R\$ 200,00, pertencente a Cleide Aparecida Perez, dando início aos atos de execução de um crime de furto que não se consumou circunstâncias alheias à sua vontade.

Os acusados foram presos em flagrante delito, sendo, posteriormente, beneficiados com a liberdade provisória.

Recebida a denúncia, os acusados foram regularmente citados, apresentando defesa preliminar. A proposta de suspensão condicional do processo foi realizada, sendo o acusado beneficiado com a suspensão.

O acusado foi preso pela prática de outro delito, sendo o benefício revogado, com a determinação de prosseguimento.

Durante a instrução, tomaram-se os depoimentos da vítima e de testemunhas arroladas pela acusação, sendo o acusado Leandro interrogado. Fabricio não foi localizado, sendo decretada a revelia.

Em alegações finais, requereu o Ministério Público a condenação do acusado, nos termos da denúncia.

Pleiteou a defesa a absolvição, por falta de provas ou por ser atípico o fato, requerendo, subsidiariamente, a diminuição no máximo pela tentativa, regime inicial menos gravoso, com substituição e direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória não comporta acolhida.

O acusado Leandro negou a prática do delito. Alegou que ingeriu bebida alcoólica e que acabou acompanhando uma pessoa que desconhecia. Afirmou que foi à igreja e que depois saiu com uns amigos. Foi indevidamente envolvido nos fatos.

O acusado Fabricio confessou a prática do delito. Alegou que entrou na residência e pegou uma balança. Pretendia vendê-la para usar droga.

A vítima não foi ouvida em juízo.

A testemunha Murilo alegou que estava em patrulhamento quando viu um veículo parado. Havia um indivíduo no interior dele. Viu um indivíduo em cima do muro com uma balança nas mãos. Não viu o referido indivíduo tendo contato com o veículo. Afirmou que confirmaram que os rapazes estavam juntos.

A testemunha Isabella alegou que estava em patrulhamento quando viu um veículo. Havia um indivíduo no interior dele. Alegou que um segundo indivíduo estava no muro, com uma balança nas mãos. Foram abordados. Durante a abordagem a vítima apareceu e reconheceu a balança, alegando que era dela. Afirmou que os indivíduos alegaram que estavam juntos. Informou a testemunha que o muro era alto.

Pelo exposto, portanto, os acusados foram encontrados saindo da residência da

vítima, de posse de uma balança.

A vítima não foi ouvida. Não foi possível aferir as condições da balança que os acusados tentaram subtrair.

Sabe-se que é um objeto simples, usado, que tem valor que não excede a R\$ 200,00.

O bem subtraído, é, obviamente, de pequeno valor. O prejuízo produzido, portanto, foi ínfimo, sendo perfeitamente possível reconhecer no presente caso, a atipicidade do delito em tela (não foi praticada a conduta típica).

Não há, desta forma, prejuízo, e admissível intervenção do Estado na persecução penal.

A absolvição, por conseguinte, é de rigor.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, para o fim de Absolver o réu LEANDRO SOARES BISPO RIBEIRO e FABRICIO BARROSO FERRARI, qualificados nos autos, da imputação a eles feita, nos termos das disposições contidas no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

Ausente condenação ao pagamento de custas por ter sido o acusado absolvido.

P.R.I.C.

Santo André, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA